



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/422/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

נציגות הבית המשותף ברחוב הטיילת 5 אשדוד
באמצעות ב"כ: עו"ד בן-אבי בראון יפעת
הראשונים 26, אשדוד
טל': 08-8534794 ; פקס: 08-8534799

התובעת

נגד

נתבעים

- | | |
|----|---|
| 2 | סרוסי שרה
הטיילת 5/7, אשדוד |
| 3 | אלגרבל אולגה
הטיילת, 5/10, אשדוד |
| 4 | שמחי טל |
| 5 | באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק הדר
הראשונים 26, אשדוד
דרי מקסים |
| 6 | באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק הדר
הראשונים 26, אשדוד
קרדוזו אומברטו מאיר
הטיילת 5/35, אשדוד |
| 7 | קרדוזו פלמיניה שרה
הטיילת 5/35, אשדוד |
| 8 | עורקובי אילה
הטיילת 5/38, אשדוד
טל': 0502121499 |
| 10 | ביטון שנטל יפית |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר בן נפלא
העצמאות 93/202, אשדוד |



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11	כהן מרדכי ת.ד. 44350 ירושלים 91443
12	כהן רוחמה ת.ד. 44350 ירושלים 91443
13	חסן אלון ברהמס 2, אשדוד
14	חסן סימה ברהמס 2, אשדוד
15	שמרון אופירה רמז 16, חולון
16	חסן חיים הטיילת 5/82, אשדוד
17	סונגו איצקוביץ סמדר הטיילת 5/118, אשדוד

פסק דין

עניינה של התביעה הוצאות שהוציאה התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב הטיילת 5 אשדוד, במסגרת שיפוץ שערכה ברכוש המשותף. בגדרה של התביעה מבוקש לחייב כל אחד מן הנתבעים לשלם לתובעת סך של 14,000 ש"ח בגין חלקם היחסי בהוצאות השיפוץ.

רקע

1. בפתחו של פרק זה יצוין כי המדובר בבית משותף ייחודי המשמש בחלקו כמקבץ דיור אשר בו משכנת חברת עמידר את מי שזכאי לדיור ציבורי. בית משותף זה והצדדים הקשורים בו עמדו לא אחת במוקד הליכים משפטיים ופסקי דין לא מעטים נכתבו בעניינו. העובדות שיובאו להלן, בחלקן, נסקרו בפסקי דין הקשורים לבית זה ולמערכות היחסים בין צדדים רלוונטיים לו.
2. עסקינן כאמור בבית המשותף ברחוב הטיילת 5 אשדוד. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים כגוש 2061 חלקה 139 וידוע בשם "אשדוד ביץ" (לעיל ולהלן – **הבית המשותף**). המדובר בפרויקט אשר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נבנה במסגרת עסקת קומבינציה בין חב' חי טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ (להלן – **חי טל**) לבין חב' ס.ש צרפתי השקעות ובניה (1992) בע"מ (ראו לעניין זה ע"ש (ב"ש) 1565/04 **חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ – אשדוד** (פורסם בנבו, 16.1.07)). הבית המשותף כולל 146 דירות אשר נועדו לשמש יחידות נופש למגורים (ראו תכנית בנין עיר 10/118/03/3 של הועדה המקומית אשדוד מיום 23.1.95 – צורפה כנספח 61 לכתב ההגנה מטעם הנתבעת 10).

3. בשנת 1999 התקשרה חי טל עם החברה הלאומית לשיכון בישראל עמידר (להלן – **עמידר**) בהסכם שבו התחייבה להעמיד לשימושה של עמידר 85 דירות בבית המשותף כמקבץ דיור לצורך מגורי עולים (ההסכם צורף כנספח ב' להודעת התובעת על המצאת מסמכים מיום 18.3.18). חי טל אשר החזיקה בבעלותה באותה עת 35 דירות התקשרה לצורך כך עם חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ אשר בבעלותו של נציג התובעת סימון יוסף (להלן גם – **סימון**) בהסכם שבו התחייבה האחרונה לספק לחי טל 50 דירות מהן 9 דירות שרכשה בפרויקט ו-41 דירות ששכרה מבעליהן (לסקירה ראו גם: ת"א (ת"א) 60854/05 **ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' חי טל פרויקטים בניה ופיתוח בע"מ** (פורסם בנבו, 28.02.08); ע"א 8150/11 **חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ אשדוד** (פורסם בנבו, 11.02.15); ע"מ (ב"ש) 13423-11-15 **ש.י. סימון אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל רשות המסים – מנהל מע"מ – אשדוד** (פורסם בנבו, 20.12.16)). לענייננו קובע הסכם ההתקשרות בין עמידר לחי טל, בין היתר, כך: "**המארח יהיה אחראי לתחזוקה שוטפת ומלאה של מקבץ הדירות ושל הציוד הכלול בו ויהיה אחראי לתקן על חשבוננו ובאופן מיידי, כל פגם, קלקול או תקלה במתקנים או במערכות המשמשים את האורחים השוהים במקבץ הדירות.**" (סעיף 5.8 להסכם). הסכם זה הוארך מעת לעת ולתקופה הרלוונטית לתביעה נחתם מול חברת א.ח מניבים בע"מ (להלן – **מניבים**) בבעלותו של מר אלי חדד. מכוח הסכם זה העמידה מניבים לטובת מקבץ הדיור 49 דירות בבית המשותף (ראו הסכם להארכת מתן שירותי דיור מיום 25.8.14 - צורף להודעה על המצאת מסמכים מטעם עמידר מיום 12.3.20).

4. ביום 8.7.15 התקיימה אסיפה כללית שעל סדר יומה היה ביצוע שיפוץ כללי לבית המשותף. לגרסת התובעת הרקע לאסיפה היה מפגע בטיחותי שנבע כתוצאה מנשירת אריחי קרמיקה המחפים את מעטפת הקירות החיצוניים של הבית והחשש מפני הכרזתו כמבנה מסוכן (ראו מכתב התראה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/422/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוצא על ידי מחלקת הפיקוח בעיריית אשדוד מיום 17.9.15 – נספח א' לתצהיר עדותה הראשית של התובעת). כעולה מפרוטוקול האסיפה העבודות שהיו על הפרק כללו תיקון ואיטום מעטפת הקירות החיצוניים וכן שיפוץ המעליות ושדרוגן; עיצוב מחדש של רחבת הכניסה לבית; החלפת דלת הכניסה הראשית; עיצוב הלובי; חידוש ארון החשמל המרכזי; איטום הגג; שיקום וצביעה של הקירות ותקרת החניון; החלפת פנסי תאורה ותוספת תאורת לד; התקנת שער חשמלי; ריסוס והדברת מזיקים; טיפול בצנרת המים, החשמל והתקשורת; קירווי הפטיו וכל שיפוץ נוסף הדרוש לאחזקה או טיפוח של הרכוש המשותף.

לצורך מימון עלויות השיפוץ הוצע לגבות מכל אחד מ-146 בעלי הדירות סכום של 14,000 ש"ח אשר ישולם ב-16 תשלומים שווים ובסך הכל 2,044,000 ש"ח. זאת, חשוב לציין, בעוד שהעלות הכוללת של העבודות הוערכה בשלב זה בסכום של כ-1,600,000 ש"ח (ראו פרוטוקול ישיבה מיום 07.07.15 – נספח 53 לכתב ההגנה מטעם התובעת 10). כן הוצע להסמיך את סימון ויתר חברי הנציגות (שלמה נווה, לב בלוד ומיכאל ברכמן) לפעול לקבלת חוות דעת בתחום ההנדסה, האדריכלות ועיצוב פנים. מן הפרוטוקול עולה כי ההצעה התקבלה ברוב של 116 בעלי דירות מתוך 118 בעלי דירות אשר נכחו באסיפה זו בעצמם או באמצעות מיופה כוחם (פרוטוקול האסיפה מיום 8.7.15 צורף כנספח ג' לכתב התביעה). מניבים, כך על פי עמדתה שהוגשה מטעם התובעת, ייצגה במעמד זה 79 בעלי דירות מהן 25 דירות שבבעלותה ו-54 המצויות בניהולה (ראו מכתבה של מניבים נספח א' להודעה על המצאת מסמכים מטעם התובעת מיום 18.03.18).

5. יצוין כי בין השנים 2012-2015 נערכו על ידי עמידר מספר דו"חות הנדסיים בנוגע למצבו של הבית המשותף ומקבץ דיור (דוחות אלה הופנו לחברת מניבים וצורפו להודעה על המצאת מסמכים מטעם עמידר מיום 12.3.18). בכל הדו"חות שהוצגו בפניי צוינו ליקויים במעטפת הקירות החיצוניים ובחלקי הרכוש המשותף השונים.

6. ביום 3.3.16 החליטה הנציגות על ביצוע העבודות לשיפוץ פנים הבית וביצוע כלל הבדיקות והעבודות הדרושות במעטפת הקירות החיצוניים על פי הצעת מחיר שהתקבלה מאת הקבלן אוקטיפוס. כן הוחלט למנות את המהנדס רפאל חמו לצורך ניהול ופיקוח על העבודות (פרוטוקול האסיפה צורף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/422/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כנספח 3 לכתב התביעה). בהמשך, ביום 09.03.16, הוחלט לבצע בדיקת הידבקות של אריחי הקרמיקה המחפים את מעטפת הבית על ידי מכון התקנים ולבחון אפשרות של תיקון נקודתי (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ה לכתב התביעה).

7. ביום 06.06.16 הוחלט על ידי הנציגות לחתום על הסכם לביצוע העבודות במעטפת הקירות החיצוניים עם הקבלן אוקטיפוס ובהסכם ניהול ופיקוח עם המהנדס רפאל חמו. אשר לעבודות הדרושות בפנים הבית הוחלט על בחינת הצעות מחיר נוספות. עוד הוחלט על תשלום שכר טרחה לעו"ד מעיין אבוחצירה, באת כוחה של התובעת, עבור יעוץ משפטי במסגרת ההתקשרות בהסכמים הנ"ל (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ו' לכתב התביעה). מעדותו של סימון עולה כי לצורך ניהול השיפוץ והנגשת המידע לגביו לכלל בעלי הדירות הוקם אתר אינטרנט שבו נכללו הדוחות הכספיים, פרוטוקולים הסכמי התקשרות ועוד (shiputz.simhor.com).

8. כאמור את סך עלויות השיפוץ העמידה התובעת בסכום כולל של 2,044,000 ש"ח. עם זאת מן העדויות והראיות שהובאו לפניי עולה כי סך הכספים ששולמו עד כה על חשבון השיפוץ עומד על 1,756,701 ש"ח (ראו רשימת המחאות והוצאות שנמשכו מחשבון השיפוץ - נספח ב' לתצהירה המשלים של התובעת). בהקשר זה העיד נציג התובעת כי מרבית העבודות לשיפוץ הבית הסתיימו וכי לא קיימות לתובעת יתרות חוב כלפי ספקים וקבלני משנה בגין (פרוטוקול הדיון מיום 11.7.19 עמוד 6 שורות 13-20).

9. למען שלמות התמונה יצוין כי בתיק זה התקיימו מספר דיוני הוכחות החל מיום 6.2.19 ועד ליום 19.2.20. במסגרת דיונים אלה העידו בפניי נציג התובעת, עו"ד אביבית זהבי מטעם חברת מניבים, הנתבעת 10 גב' שנטל ביטון, הנתבע 11 מר מרדכי כהן וכן נציגת עמידר גב' רונית ג'רפי. לאחר שמיעת הראיות קבעתי כי הצדדים יסכמו טענותיהם בכתב.

10. כן יצוין כי ביום 22.7.18 הגישה התובעת בקשה לפסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת 2, סרוסי שרה, הנתבעת 4, שמחי טל, הנתבע 5, דרי מקסים, הנתבעים 6 ו-7, קרדוזו אומברטו ופלמינה שרה, הנתבעים 13 ו-14, חסן אלון וסימה, הנתבעת 15, שמרון אופירה, הנתבע 16, חסן חיים והנתבעת 17 סונגו איצקוביץ סמדר. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי הבקשה תידון בתום ההליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים בתמצית

11. לעמדת התובעת, ההחלטה על שיפוץ הבית מהווה אחזקה תקינה כמשמעה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) והתקבלה על פי רוב בעלי הדירות. לעניין זה טענה התובעת כי המונח "אחזקה תקינה" פורש בפסיקות בתי המשפט בהרחבה וכי אחזקה כאמור יכול שתכלול גם עבודות שהן מחוץ למסגרת המקורית של הבית המשותף כפי שהיתה בגמר הבניה. התובעת הוסיפה כי אין חולק על כך שהשיפוץ נדרש מן הטעם שמצבו של הבית הפך מסוכן כמו גם בשל מצבו של הרכוש המשותף אשר סבל בלאי בהיקף נרחב. לחלופין טענה התובעת כי מאז התקבלה ההחלטה על השיפוץ ועד למועד בו הוגשה התביעה לא עלתה מצדם של הנתבעים כל התנגדות בנוגע למהות העבודות שבוצעו או התנהלות התובעת בתוך כך וכי מלבד הנתבעים כל בעלי הדירות בבית המשותף שילמו את חלקם היחסי בהוצאות הכרוכות בביצועו.

12. הנתבעת 3, אלגרבל אולגה, הקדישה את עיקר טענותיה להתנהלותה של התובעת באמצעות נציגה. בתוך כך טענה הנתבעת כי נציג התובעת מינה עצמו לתפקיד יו"ר הנציגות וכי זה שנים שהוא פועל נגד בעלי הדירות לגביית כספים ללא כל גילוי, תיעוד או דיווח. בנוסף טענה הנתבעת כי נציג התובעת עושה שימוש בחלק מן המתקנים והשטחים המשותפים לעשיית רווחים פרטיים על חשבונם של בעלי הדירות. אשר לחובה הנטען טענה הנתבעת כי הסכום של 14,000 ש"ח בגין חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות השיפוץ נקבע טרם שהתברר מהן העבודות הדרושות ועלותן, ומבלי שנלקחה בחשבון יתרת הכספים שהצטברו בקופת הנציגות עד לאותו מועד. לפי הטענה כספים אלה שולשלו לכיסם של גורמים שונים, לרבות נציג התובעת אשר גבה לעצמו שכר טרחה שלא על דעתם והסכמתם של בעלי הדירות. על כך הוסיפה הנתבעת כי דירתה סובלת נזקים רבים שמקורם בליקויים ברכוש המשותף וכי השיפוץ שנטען בוצע באופן רשלני ולא מקצועי.

13. הנתבע 4, שמחי טל, טען כי דירתו נרכשה לאחר שנתקבלה ההחלטה על שיפוץ הבית וכי כלל לא היה מודע לה. לגופו של עניין טען הנתבע כי בעוד ההחלטה על השיפוץ באה על רקע נשירת אריחים ממעטפת הקירות החיצוניים והחשש שמא יוכרז הבית כמבנה מסוכן, לא ברור מדוע נדרש היה לבצע שיפוץ בפנים הבית ובכלל זה החלפת ריצוף, תוספת אדניות ושדרוג המעליות שלגביהן נטען כי כלל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא בוצע. לצד זאת טען הנתבע כי יש לתת את הדעת לסכומים המופרזים שנדרשו לצורך ביצוע העבודות ומצבו הירוד של הרכוש המשותף לאחר השיפוץ. בכלל זה טען הנתבע כי אין להתחשב בסכום ששולם לנציג התובעת כשכר טרחה עבור ניהול השיפוץ. הנתבע הוסיף כי אמנם ההחלטה על השיפוץ התקבלה ברוב ואולם למעשה מדובר בהחלטה של שניים, סימון ואלי חדד בלבד, אשר להם מניע עסקי גרידא שמקורו בהסכמים מול עמידר.

14. הנתבעת 8, אילה עורקבי, טענה בהגנתה כי לא הוזמנה לאסיפה הכללית מיום 8.7.15 וכי ההחלטה על שיפוץ הבית הובאה לידיעתה כשנה לאחר מכן. לגופו של עניין טענה הנתבעת כי העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ לא הושלמו וכי בחלק מן המתקנים המשותפים קיימים ליקויים שלא ניתן לגביהם מענה מצד התובעת. במצב דברים זה, טענה הנתבעת, החשש הוא כי השקעתה הכספית תרד לטמיון.

15. הנתבעת 10, ביטון שנטל יפית, טענה כי התנהלותה של התובעת באמצעות נציגה אינה תקינה וכי החלטות בעניינים המסורים לה מתקבלות בחוסר תום לב, בשרירות ובניגוד לכל דין. בתוך כך טענה הנתבעת כי ההחלטה בדבר חלקם של בעלי הדירות בהוצאות השיפוץ התקבלה טרם שנודע היקפו הדרוש של השיפוץ ומבלי שהוצגה כל הצעת מחיר לביצוען של העבודות במסגרתו. לעניין זה מפנה הנתבעת לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 9.3.16 בצינה כי בעוד שההחלטה בדבר חלקו של כל בעל דירה בהוצאות התקבלה ביום 8.7.15, במועד האמור טרם בוצעה בדיקה בדבר תקינות מעטפת הבית על ידי מכון התקנים. אשר לחובה מושא התביעה טענה הנתבעת כי בחישוב ההוצאות נלקחו תשלומים שאינם רלוונטיים לשיפוץ ומכל מקום כי לא עלה בידה של התובעת להוכיח התאמה בין הסכומים ששולמו ובין הסך הנטען. לטענתה סך הכספים ששולמו לספקים במסגרת השיפוץ עמד על כ-1.7 מיליון ש"ח כאשר מסכום זה יש לנכות סכומים שונים שאינם רלוונטיים לשיפוץ או אינם עולים כדי אחזקה תקינה אלא מהווים הוצאות לשם שיפור המראה הכללי של הבית. כך למשל הכספים שנמשכו על ידי נציג התובעת כשכר טרחה עבור ניהול הפרוייקט בסכום כולל של 80,000 ש"ח והכספים ששולמו עבור תוספת אדניות ותאורה. לסיום טענה הנתבעת כי שיפוץ ככל שנעשה בוצע באופן חלקי וכי כל תכליתו היתה להעמיד את מניבים בהתחייבויותיה החוזיות כלפי עמידר.

16. הנתבעים 11-12, מרדכי ורוחמה כהן, טענו אף הם כי נציג התובעת נטל לעצמו את תפקיד יו"ר הנציגות מבלי שניתנה לכך הסכמת בעלי הדירות ולפיכך כל ההחלטות שהתקבלו על ידה אינן תקפות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלפי הנתבעים. לחלופין נטען כי כיוון שנציג התובעת ואלי חדד מהווים רוב בעלי הדירות לאור ייפוי הכוח שניתנו להם הרי שהחלטות האסיפה הכללית מתקבלות בהכרח תוך קיפוח מיעוט בעלי הדירות. במצב דברים זה, כך נטען, כוחו של הרוב להחליט בדבר ניהולו ואחזקתו של הרכוש המשותף כפוף לחובתו לנהוג בתום לב ובהגינות מה שלא נעשה בנסיבות העניין. לעניין זה נטען כי נציג התובעת ומר אלי חדד פעלו כל העת במסווה של נציגות הבית המשותף במטרה לקדם אינטרסים כלכליים שמקורם ביחסים חוזיים שיש להם מול צדדים שלישיים ולא לרווחת בעלי הדירות.

17. הנתבעת 15, אופירה שמרון, טענה כי במועד שבו התקבלה ההחלטה על שיפוץ הבית טרם נרכשה על ידי הדירה שבבעלותה. למרות זאת, כך נטען, הנתבעת הסכימה לשלם לתובעת את חלקה בהוצאות ואף הסדירה תשלום בסך 1,800 ש"ח, אולם היא מסרבת לשלם את יתרת חובה הנטען בשים לב להתנהלותו של נציג התובעת ומצבו הירוד של הרכוש המשותף לאחר השיפוץ. לטענתה נציג התובעת אינו מהווה נציגות חוקית של הבית המשותף ומכל מקום לא עמד בחובתו למסור לבעלי הדירות דין וחשבון כספי בדבר מהות ההוצאות שהוצאו במהלך השיפוץ. עוד נטען כי נציג התובעת השתלט על שטחים ומתקנים משותפים, נוהג בהם כבשלו ואף מפיק מהם הכנסות ומשלשן לכיסו.

דיון והכרעה

18. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי ובחנתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. אדרש תחילה לבקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת 2, סרוסי שרה, הנתבע 4, שמחי טל, הנתבע 5, דרי מקסים, הנתבעים 6 ו-7, קרדוזו אומברטו ופלמינה שרה ז"ל, הנתבעים 13 ו-14, חסן אלון וסימה, הנתבעת 15, שמרון אופירה, הנתבע 16, חסן חיים והנתבעת 17 סונגו איצקוביץ סמדר.

19. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת כי: **"נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד."** תקנה זו מחליפה את תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 שקבעה כי **"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, ייתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה"**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בלבד". בעוד שתקנה 97 לתקנות הישנות נוסחה כסמכות חובה לפיה בחלוף המועד להגשת כתב הגנה כמה לתובע זכות לקבל פסק דין בהיעדר הגנה, תקנה 130 מנוסחת כסמכות רשות שלפיה אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד הקבוע לכך בתקנות, בית המשפט רשאי – אך לא חייב – ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה (יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים (2021) 135-136)).

20. כמו כן, תקנה 75(2) לתקנות קובעת כי: **"לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את תביעתו, ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו."**

21. ובכן בעניינה של הנתבעת 2, סרוסי שרה, הוכח לפני כי כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו לנתבעת כדין ביום 25.1.18 (אישורי מסירה צורפו כנספח א' לבקשת התובעת מיום 22.7.18). הנתבעת לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיונים שהתקיימו למעט הדיון מיום 6.2.19 שבו לא נשמעה מצדה כל טענה לגבי מהות החוב הנטען נגדה. לפיכך אני קובעת כי דין בקשת התובעת לפסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת להתקבל.

22. הנתבע 4, שמחי טל, טען בהודעתו מיום 22.1.18 כי כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו לו ביום 19.1.18. הנתבע אמנם לא הגיש כתב הגנה ואולם התייצב לדיונים בעניינו ואף הגיש סיכום טענותיו בכתב. בנסיבות אלה מוצאת אני לדחות את בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבע. טענותיו של הנתבע יבחנו אפוא במסגרת הדיון בתובענה גופה.

23. הוא הדין לגבי הנתבע 5, דרי מקסים, שאישר בהודעתו מיום 22.1.18 כי קיבל לידי את כתב התביעה וההזמנה לדין ביום 17.1.18 (כך עולה גם מאישור המסירה שצורף לבקשת התובעת בעניינו של הנתבע). הנתבע לא הגיש כתב הגנה ואולם התייצב לדיון המקדמי מיום 23.1.18 וכן לדיונים מיום 18.7.19 ומיום 19.2.20 וטענותיו נשמעו.

24. אשר לנתבעים 6-7, קרדוזו אומברטו ופלמינה ז"ל. אישור המסירה שצורף לבקשת התובעת מעלה כי כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו לנתבעים ביום 22.1.18. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיון המקדמי מיום 23.1.18. בדיון שהתקיים ביום 6.2.19 התייצב מטעם הנתבעים אדם בשם קרן דני אשר ציין כי אלה הלכו לבית עולמם. יצוין כי בדיקה במערכת לשכתנו ("רימון")



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העלתה כי אכן כך הדבר. התובעת מצדה לא הגישה כל בקשה לחילופי בעלי דין בעניינם של הנתבעים ושבבה בסיכומיה על בקשתה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגדם. לאור זאת אני דוחה את בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים ומורה על מחיקתם מכתב התביעה.

25. בעניינם של הנתבעים 13-14, חסן אלון וסימה, הציגה התובעת אישור מסירה לפיו כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו לנתבעים ביום 15.11.17. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לאף אחד מהדיונים שהתקיימו אף על פי שהוזמנו כדין. בכך די לקביעה כי דין בקשת התובעת לפסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים להתקבל.

26. בעניינה של הנתבעת 15, שמרון אופירה, הציגה התובעת אישור מסירה של כתב התביעה וההזמנה לדין מיום 29.1.18. הנתבעת התייצבה לדיון המקדמי מיום 23.1.18 וכתב הגנה מטעמה הוגש לתיק ביום 1.7.18. בעניין זה עמדתי היא כי אף שכתב ההגנה הוגש באיחור, שעה שהוגש אין לראות בו כאילו לא הוגש כלל (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 13 (2020) 853)). למעלה מן הצורך יצוין כי הנתבעת הגישה תצהיר עדות ראשית מטעמה, התייצבה לכל הדיונים שנקבעו לשמיעת ראיות ולבסוף הגישה סיכום טענותיה בכתב. לאור האמור אני דוחה את בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת. טענותיה של הנתבעת ידונו אף הן במסגרת הדיון בתובענה גופה.

27. הנתבע 16, חסן חיים, קיבל על פי אישור מסירה שצורף לבקשת התובעת את כתב התביעה וההזמנה לדין ביום 31.1.18. הנתבע לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לאף אחד מהדיונים שנקבעו בעניינו. לפיכך אני מקבלת את בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבע.

28. בעניינה של הנתבעת 17, סונגו איצקוביץ סמדר, הציגה התובעת אישור מסירה לפיו כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו לנתבעת בדרך של הדבקה על דלת דירתה ברח' הטיילת 5/118 אשדוד. אלא שעל פי אסמכתה שהומצאה לכך ממשרד הפנים הרי שכתובתה הרשומה של הנתבעת היא שד' רוטשילד 30/82 תל-אביב. לפיכך, משלא הומצא כתב התביעה לנתבעת כדין אין לי אלא להורות על מחיקתו כנגדה.

29. מכאן אעבור לדיון העיקרי.

30. תחילה אסלק מן הדרך את טענות הסף שהעלו הנתבעים בדבר התנהלותה של התובעת כנציגות הבית המשותף ומצבו של הרכוש המשותף ביחס לחובם מושא התביעה. סעיף 58 לחוק המקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שענינו השתתפות בהוצאות הדרושות לאחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

החובה על-פי סעיף 58 הנ"ל, כך נקבע להלכה, אינה מותנית בתפקודה התקין של נציגות הבית המשותף ובעל דירה אינו יכול להישמע בטענה כי סירובו להשתתף בהוצאות האחזקה נובע מכך שהנציגות לא ממלאת את תפקידה כאות, וכך נקבע:

"אין דייר פורש מציבור הדיירים ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים. אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי-קיומה של האחת על-ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. בעל דירה שחדל לשלם, אינו מקנה בכך לנציגות זכות לחדול ממתן השירות, ולהיפך." (ע"א (ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח-תקוה (פורסם בנבו, 31.12.79)).

על יסוד כך נקבע, כי תרופתו של מי שטוען כי דרישת התשלום נגועה בפגם כלשהו היא בפנייה לאסיפה הכללית או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל מוסד המפקח על רישום מקרקעין הפועל מכוח חוק המקרקעין (רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (פורסם בנבו, 28.10.87); תיק 205/07 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) מאיר מאירי נ' נציגות הבית המשותף רח' חובבי ציון 4, פתח תקווה (פורסם בנבו, 9.3.09)).

31. לענין זה יצוין כי בעניינים הנוגעים לאחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף קובע סעיף 69 לחוק המקרקעין כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות." חוזה שנכרת על ידי הנציגות במסגרת סמכויותיה על פי חוק המקרקעין הוא בעל נפקות כלפי כל בעלי הדירות ופעולה זו מחייבת אותם, לרבות אלה שהתנגדו לה (רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חיפה (פורסם בנבו, 27.6.17)). הנתבעים טענו אמנם כי התובעת אינה מהווה הנציגות החוקית של הבית המשותף ועל כן כי החלטותיה אינן מחייבות, ואולם לא הציגו כל ראיה להוכחת טענתם. כידוע, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות לבית המשותף. על כן על הטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית להוכיח קיומה של נציגות חוקית אחרת (ראו, בין רבים, עש"א (חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה** (פורסם בנבו, 28.4.19); תיק 3/545/18 (מפקח על רישום מקרקעין רחובות) **כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ** (פורסם בנבו, 25.4.21)). הנתבעים לא הוכיחו קיומה של נציגות אחרת כאמור ולמעשה כלל לא נטען על ידם לקיומה של נציגות כזו.

32. מתוקף יחסי השיתוף בין בעלי הדירות בבית המשותף מתחייבת החובה לנהוג בתום לב ובהגינות בכל הנוגע לשימוש בזכות. על חובה זו עמד בית המשפט העליון זה מכבר בצינו כי **"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב... המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבודות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות... עצם העובדה, שהחלטת הרוב היא הקובעת בענייני הניהול והשימוש הרגילים, אין בה כדי לשחרר את הרוב מהחובה להציג את מלוא העובדות למיעוט ולשתפו בקבלת ההחלטה. מהחובה להפעיל את כוחו של הרוב בדרך מקובלת ובתום-לב מתבקשים, בין השאר, התייעצות עם המיעוט, העמדתו על הצורך בפעולה המתבקשת וגילוי כל העובדות הרלוואנטיות, תוך מתן הזדמנות למיעוט, אם יחפוץ, לפנות לבית המשפט בטענת קיפוח..."** (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה (פורסם בנבו, 23.12.83))

ראו גם: רע"א 9626/05 **נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7, תל אביב נ' אבימור** (פורסם בנבו, 16.11.05).

33. בענייננו לא שוכנעתי כי ההחלטה על שיפוץ הבית התקבלה בשרירות ובחוסר תום לב כזה המצדיק דחיית התביעה כשיטתם של הנתבעים. עיון בפרוטוקול האסיפה שנערכה ביום 07.07.15 מעלה כי קולם של מיעוט בעלי הדירות שנכחו באסיפה זו נשמע (פרוטוקול הישיבה צורף כנספח 53 לכתב ההגנה מטעם הנתבעת 10). לא נטען וממילא לא הוכח כי במועד שבו התקבלה ההחלטה - ואף לאחר מכן - היתה כל מניעה מצדם של הנתבעים לפנות לערכאות בניסיון להביא לביטולה של ההחלטה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מחמת כפייה או קיפוח כנטען על ידם. בנוסף לא נסתרה טענת התובעת כי לבד מן הנתבעים כל בעלי הדירות שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ, דבר המהווה כשלעצמו אישור ואשרור של ההחלטה על ביצוען (ע"א (ת"א) 1350/06 **דו סלע נכסים** (1996) בע"מ נ' **ניהול בית גבר** (99) בע"מ (פורסם בנבו, 6.11.06)).

34. גם בטענה כי השיפוץ לא נועד אלא כדי להעמיד את מניבים בהתחייבויותיה החוזיות כלפי עמידר לא מצאתי שיש כדי לסייע לנתבעים. דו"חות הביקורת ההנדסית שערכה עמידר במהלך השנים 2012-2015 מלמדים כי מצבו של הרכוש המשותף אכן הצריך תיקונים מאסיביים. כך למשל, בדו"ח הביקורת לשנת 2014 צוין כי דרושים תיקונים שונים במרחבים המוגנים הקומתיים, החלפת גופי תאורה ראשית ותאורת חירום, טיפול במוקדי רטיבות, טיפול בתופעת נשירת אריחי קרמיקה מחיפוי הקירות החיצוניים בחזיתות הבית ועוד. יצוין כי ליקויי איטום ונשירת אריחים מן החיפוי החיצוני הופיעו גם בדוח הביקורת לשנת 2015. לכך יש להוסיף את מכתב ההתראה שהוצא על ידי מחלקת הפיקוח בעיריית אשדוד מיום 17.9.15 המעיד על קיומם של מפגעים כתוצאה מנשירת אריחי קרמיקה ממעטפת הקירות החיצוניים והאפשרות כי בשל כך יוכרז הבית כמבנה מסוכן (מכתב ההתראה צורף כאמור כנספח א' לתצהיר עדותה הראשית של התובעת).

35. זאת ועוד, על פי עדותה של נציגת עמידר רונית ג'רפי, עדות שלא נסתרה, ההחלטה על שיפוץ הבית והיקפו אינה מעניינה של עמידר (עמוד 6 שורות 19-22 לפרוטוקול הדיון מיום 19.02.20):

"אנחנו בסך הכל שוכרים את הדירות, אנחנו דורשים ממניבים שהדירות יהיו תקינות, אני לא אחראית על הבניין ולא על המערכות.

...

מבחינת עמידר כמו שהסברתי בהתחלה ואני חוזרת לזה כי זה המהות, אנחנו שוכרים יחידות. מי שאחראי על שיפוצים היא מניבים.

...

ש: כשאני מראה לך דו"ח מ-2012 שיש בו אין סוף סעיפי ליקוי, את יכולה להגיד לי בוודאות שלא ביקשם לעשות שיפוץ כללי?

ת: אנחנו לא מבקשים שיפוץ כללי, אני לא מגדירה ליזם את הדרך לשיפוץ, אני צריכה שורה תחתונה שהדירות יהיו תקינות, איך הוא עושה את זה אני לא מכתיבה לו."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. אמנם יש טעם בטענה אותה מעלים הנתבעים לפיה אך סביר כי החלטת הרוב בדבר שיפוץ הבית נבעה משיקולים עסקיים שמקורם בהתייבויותיה של מניבים ושל סימון כלפי עמידר להעמיד לה דירות תקינות בבניין תקין. עם זאת אני סבורה כי במקרה דנן שיקולים עסקיים אלה מתמזגים עם דרישת החוב, כלומר שיפוץ החוסה ברובו תחת המונח "החזקה תקינה" המופיע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. לפיכך אני רואה בכך טעם המצדיק מתן פטור לנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ.

37. גם טענות הנתבעים בקשר עם איכות העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ דינן להידחות. טענות אלה אינן מהוות טענות הגנה בתביעה שעניינה השתתפות בהוצאות אחזקה ומכל מקום ברי כי מקומן להתברר בין צדדים שלישיים במסגרת הליך נפרד.

38. בנוסף מצאתי כי יש לדחות את טענת הסף שהעלה הנתבע 4, שמחי טל, ולפיה כיוון שרכש את דירתו לאחר המועד שבו התקבלה ההחלטה על השיפוץ אינו צריך לשאת בהוצאות הכרוכות בביצועו. טענה זו נטענה כלאחר יד וללא כל ביסוס. הנתבע הציג אמנם שטר מכר המעיד על כך שביום 24.5.16 קיבל לידיו את הזכויות בנכס (נספח א' לסיכומי הנתבע) אולם הוא לא הציג את הסכם המכר באמצעותו ניתן היה ללמוד על המועד בו רכש את זכויותיו והאם ההחלטה על השיפוץ לא הובאה לידיעתו כבר בשלב זה.

39. כאמור, סעיף 58 לחוק המקרקעין מחייב השתתפות בהוצאות הדרושות "להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי נוהג". בהתאם לסעיף זה אין זה מחובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאה שהוצאה שלא לצורך אחזקה תקינה או ניהולו של הרכוש המשותף, זולת אם נתן לכך הסכמתו. דוגמה מובהקת לכך היא הוצאה לשם שיפורים ברכוש המשותף בהבדל מהוצאות לאחזקת הבית כמות שהוא (י ויסמן, דיני הקניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז) 493-496).

40. המונח "אחזקה תקינה" פורש בפסיקת בתי המשפט בהרחבה, בשים לב לתנאי המקום והזמן. לעניין זה נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר עשויות להיחשב תחזוקה שוטפת אשר במובן זה מחייבת את בעלי הדירות להשתתף בהוצאות האחזקה גם אם לא נתנו לכך הסכמתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/422/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. כך למשל בע"א (י-ם) 4329/03 עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים (פורסם בנבו, 23.3.04) קבע בית המשפט כי רק מקרה קיצוני, כגון התקנת מעלית, נמנה על אותם מקרים בהם נדרשת הסכמה פה אחד וכי כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין הקיים עשרות שנים, נמצאת ב"ד" אמותיה" של הוראת סעיף 58 לחוק, וכלשונו של בית המשפט: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סיוד, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית."

42. בתיק 957-19 מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) נציגות הבית המשותף ברח' ישראל גלילי 3, תל אביב נ' שמעיה גבי (פורסם בנבו, 25.7.21) נקבע כי: "טענותיו של הנתבע מופנות לעבודות שבוצעו בלובי הבית המשותף, ולטענתו מהוות שדרוג של הבית המשותף ולא שמירה על הקיים, ובכללן החלפת אריחי השיש בלובי... החלפת מערכת האינטרקום... החלפת דלת כניסה שלא היתה חשמלית בדלת כניסה חשמלית, החלפת גופי תאורה בלובי, הנמכת התקרה וצביעת חדר המדרגות. אני סבורה כי כל העבודות שפורטו, ואשר בוצעו במסגרת השיפוץ, תואמות את עמדת הפסיקה על פיה גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר, התואם את מועד השיפוץ, יחייבו בעל דירה גם אם לא הסכים להן."

43. בע"א (ת"א) 2329/03 פלקון חנה נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 10 הרצליה (פורסם בנבו, 1.4.04) עמד על כך בית המשפט כי בכל הנוגע לאחזקה תקינה "אין כל חובה לדבוק בחומרים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה."

44. על יסוד גישה זו המפרשת בהרחבה את המונח אחזקה תקינה סבורני כי הוצאות שהוציאה התובעת בגין שיפוץ המעליות, איטום וחיידוש מעטפת הקירות החיצוניים, איטום הגג וקירות מסך, החלפה ותוספת תאורה, ריצוף ועיצוב הלובי ורחבת הכניסה, החלפת דלת הכניסה הראשית, תיקון השער החשמלי וכיו"ב חוסות תחת המונח אחזקה תקינה ואינן בבחינת שיפור או שדרוג המצריך הסכמת כלל בעלי הדירות אלא הסכמה על פי רוב (סעיף 12(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין). ראוי לציין כי בעניין זה לא עלות העבודות שבוצעו היא הנותנת אלא תכליתן (לעמדה דומה ראו תיק 545/18 מפקח על רישום מקרקעין (רחובות) כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ (פורסם בנבו, 25.4.21)).

45. יחד עם זאת מצאתי כי יש להפחית מסכום השיפוץ הכולל כפי שנדרש על ידי התובעת את הסכומים הבאים כפי שיפורט להלן.

46. יש לקבל את טענת הנתבעים לפיה על פי עדותו של סימון השיפוץ הסתכם בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח בעוד שהסך שנגבה או היה צריך להיגבות מכלל בעלי הדירות עמד על 2,044,000 ש"ח (14,000 ש"ח*146 בעלי דירות) ולפיכך אין מקום לחייב את הנתבעים בדלתא. מן החומר שהובא בפניי עולה כי מלוא העבודות שהנציגות תכננה לבצע בוצעו, למעט צביעת קירות וארונות המים והחשמל הקומתיים (ראו דיווח על מהלך השיפוץ מיום 5.2.19 - מוצג ת/1 למוצגי התביעה). הנציגות לא הוכיחה כי לשם עבודה זו נדרש סכום של כ-300,000 ש"ח ולפיכך אני מורה על הפחתת סכום של 150,000 ש"ח מכלל עלות השיפוץ וזאת בדרך של אומדנה והערכת עלות העבודה שנתרה. אני סבורה כי יש טעם לפגם בכך שהנציגות גבתה מעבר לדרוש והותירה בידיה "רזרבה". עם זאת ה"רזרבה" גבוהה מדי לטעמי ואינה תואמת את ביצוע העבודות שנתרו.

47. כך אני מורה כי יש להפחית את הסכום של 80,000 ש"ח שהתקבל בידיו של סימון כשכר טרחה עבור ניהול השיפוץ (ראו לעניין זה עדותו של סיימון בדיון מיום 11.7.19 – פרוטוקול עמוד 3 שורות 44-29). סכום זה אינו עולה כדי אחזקה תקינה כמשמעותה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. טענת התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפיה מתוך הסך של 80,000 ש"ח התקבלו בידיו של סימון רק 21,680 ש"ח ואילו יתרת הכספים שולמה לו בדרך של קיזוז חלקו היחסי בהוצאות אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה.

48. הוא הדין גם לגבי הסכומים ששולמו למר צבי לנדמן המשמש על פי העדויות שנשמעו והמסמכים שהוצגו כחברת הניהול של הבית המשותף, כמו גם הסכומים שלטענת התובעת שולמו בגין החברות באגודה לתרבות הדיוור בתקופה הרלוונטית לתביעה. סכומים אלה המופיעים במסגרת רשימת ההמחאות וההוצאות שנמשכו מחשבון השיפוף (נספח ב לתצהיר עדותה המשלים של התובעת) והמסתכמים בסכום כולל של 28,359 ש"ח, אינם מהווים חלק אינטגרלי מן השיפוף ולפיכך אני מורה על הפחתתם. לחיזוק המסקנה אציין את העובדה כי לצורך ניהול כספי השיפוף ייחדה התובעת חשבון בנק נפרד.

49. אשר לטענת הנתבעים 11-12 לפיה יש להפחית אף את הסכומים ששולמו לחברת המעליות על-רד מן הטעם שהחשבוניות בסך 148,800 ש"ח (נספח א' 5 להודעה מטעם מניבים מיום 11.3.19 וכן נספח א' ו-א' 18 להודעת התובעת מיום 13.3.19) הופקו לטובת מניבים ולא לנציגות הבית המשותף. אכן יש טעם לפגם בכך שהחשבוניות הופקו לטובת חברת מניבים ולא לטובת נציגות הבית המשותף אשר כאמור הסדירה לטובת השיפוף חשבון נפרד ויש להניח שלחברת מניבים שיקולים משיקולים שונים בעשותה כך. יחד עם זאת וכיוון שעל החשבונית מופיע מתן שירות לבניין ברחוב הטיילת 5 אני מוצאת מקום להפחית סכום זה מסך סכומי השיפוף.

סוף דבר

50. אני מורה על מחיקתם של הנתבעים 6-7, קרדוזו אומברטו ופלמינה ז"ל, והנתבעת 17, סונגו איצקוביץ סמדר, מכתב התביעה כמפורט בסעיפים 24 ו-28 לעיל (בהתאמה).

51. הנתבעת 2, סרוסי שרה, הנתבעים 13-14, חסן אלון וסימה (ביחד), והנתבע 16, חסן חיים, כל אחד לחוד, ישלמו לתובעת את חלקם בהוצאות השיפוף בסך 14,000 ש"ח על פי פסק הדין שניתן נגדם בהעדר הגנה כמפורט בסעיפים 20, 24 ו-26 לעיל (בהתאמה). בנוסף נתבעים אלה ישאו בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 1,200 ש"ח (לדירה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/422/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. הנתבעת 3, אלגרבל אולגה, הנתבע 4, שמחי טל, הנתבע 5, דרי מקסים, הנתבעת 8, עורקבי אילה, הנתבעת 10, שנטל יפית, הנתבעים 11-12, מרדכי ורוחמה כהן (ביחד), כל אחד לחוד, ישלמו לתובעת את חלקם בהוצאות השיפוך בסך 12,230 ש"ח. החישוב נעשה לפי סך העלויות הנטען (2,044,000 ש"ח) בניכוי הסכומים שהופחתו על ידי כמפורט בסעיפים 46-48 לעיל בסכום כולל של 258,359 ש"ח ובחלוקה למספר בעלי הדירות בבית המשותף (146).

53. הנתבעת 15, אופירה שמרון, אשר טענה כי שילמה 1,800 ש"ח על חשבון החוב מושא התביעה וטענתה לא נסתרה על ידי התובעת, תשלם לתובעת סכום של 10,430 ש"ח.

54. לאור התוצאה אליה הגעתי וכיוון שחלק מטענות הנתבעים התקבלו אני קובעת כי כל אחד מנתבעים אלה ישא בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 900 ש"ח (לדירה).

55. הסכומים דלעיל ישולמו לתובעת בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין